

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VI

Além da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, existe o princípio da eficiência, que apresenta características próprias e tem recorrência significativa em provas. Esta aula focaliza o princípio da **eficiência**.

Trata-se do mais recente dentre os expressamente previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, incluído apenas em 1998 por meio da Emenda Constitucional n. 19. Entre 1988, ano da promulgação da Constituição, e 1998, utilizava-se o mnemônico “LIMP” — formado pelas iniciais de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. À época, não se fazia referência à eficiência, sendo o “P” final apenas uma consoante muda no acrônimo. A partir da referida emenda, com a inclusão expressa da eficiência, passou-se a utilizar o mnemônico “LIMPE”, agora com a letra “E” correspondente ao novo princípio.

Ainda que a eficiência já fosse uma exigência na atuação administrativa antes de sua formalização no texto constitucional, sua previsão expressa representou uma mudança de mentalidade no modelo de administração pública. A alteração refletiu o abandono progressivo da administração burocrática e a adoção de um modelo voltado à obtenção de resultados. Essa transição, iniciada teoricamente em 1995, culminou com a inclusão da eficiência na Constituição em 1998.

Com a EC n. 19/98, o princípio da eficiência passou a compor o caput do art. 37 e, a partir disso, diversas legislações posteriores passaram a adotá-lo expressamente, especialmente aquelas voltadas ao processo administrativo e ao direito administrativo em geral. Nas leis anteriores a 1998, são raras as referências à eficiência como princípio estruturante.

Quanto à sua conceituação, a eficiência relaciona-se com a ideia de custo-benefício: trata-se de fazer o máximo possível dentro dos limites disponíveis. Em termos técnicos, representa a diligência e racionalidade na atuação administrativa, buscando-se otimizar os recursos públicos para alcançar os resultados mais úteis à coletividade. É também associada à noção de economicidade.

Obs.: A distinção entre eficiência e eficácia, frequentemente abordada no campo da Administração, não é exigida no Direito Administrativo. Neste contexto, basta compreender que eficiência é agir com vistas à obtenção de resultados, ainda que tais resultados não sejam efetivamente atingidos. O relevante é a conduta voltada à busca do melhor desempenho possível.

INSERIDO NA CF PELA EC N. 19/98

Com a inclusão do princípio da eficiência no texto constitucional, diversas alterações foram incorporadas à estrutura da Administração Pública. Entre elas, destacam-se: a exigência de cursos de capacitação para os servidores públicos; a previsão de gratificações baseadas em desempenho; a possibilidade de desligamento do cargo em hipóteses específicas — anteriormente inexistentes — e modificações relativas ao período de aquisição da estabilidade no serviço público.

A introdução da eficiência também estabeleceu a necessidade de se considerar a relação custo-benefício na condução administrativa.

Obs.: A interpretação da eficiência não deve ser limitada à simples busca pelo menor preço. A administração deve avaliar o custo em relação ao benefício esperado, o que significa que, para se alcançar determinado resultado de maior utilidade, o custo pode ser mais elevado. Assim, a contratação de bens ou serviços não precisa estar necessariamente vinculada ao menor valor, mas à escolha mais adequada à obtenção do objetivo público visado.



5m

PRODUTIVIDADE E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Com a valorização da eficiência administrativa, foram estabelecidos mecanismos voltados à produtividade e à capacitação dos servidores públicos. Passou-se a exigir a atuação de escolas de aperfeiçoamento, sendo priorizada a qualificação contínua. Nesse contexto, a Lei n. 8.112, que rege o regime jurídico dos servidores públicos federais, sofreu alterações relevantes, dentre elas a supressão de dispositivos que garantiam vantagens por tempo de serviço, como o quinquênio.

A simples permanência no serviço público por determinado período, como cinco ou dez anos, deixou de ser critério para acréscimos remuneratórios automáticos. A lógica adotada passou a ser a de valorização do desempenho. Embora alguns estados ainda mantenham essas vantagens temporais, no âmbito federal, seguindo o movimento de adequação à exigência de eficiência, tais benefícios foram suprimidos.

Dentre as mudanças, destaca-se a substituição da licença-prêmio pela licença-capacitação. Na esfera federal, a antiga licença-prêmio — que concedia afastamento remunerado após determinado tempo de serviço — foi extinta. Em seu lugar, passou a ser admitido o afastamento remunerado por até três meses, desde que voltado à participação do servidor em atividades de capacitação profissional. A licença, portanto, passou a ter finalidade vinculada à qualificação, afastando-se da ideia de benefício desvinculado de produtividade.

AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO

Além da capacitação, foi instituída a avaliação periódica de desempenho como condição para permanência no cargo público. Tal medida está prevista não apenas na Constituição Federal, como também em normas infraconstitucionais que refletem o princípio da eficiência.

Obs.: Trata-se de uma manifestação do princípio da eficiência com presença recorrente em provas, sendo a avaliação periódica de desempenho um de seus desdobramentos práticos. Tal avaliação é utilizada para verificar se o servidor atende aos critérios estabelecidos para manutenção da estabilidade no cargo. O não cumprimento das metas fixadas pode ensejar a instauração de processo administrativo disciplinar, com possibilidade de exoneração.

Essas exigências visam promover uma mudança de perspectiva quanto à atuação no serviço público, destacando a noção de produtividade. O servidor, por definição, exerce função voltada ao atendimento do interesse público, sendo sua atividade caracterizada pelo dever de servir, e não pela mera expectativa de cumprimento de horário.



10m



DIRETO DO CONCURSO

01. (FGV/2025/TRT/24ª REGIÃO (MS)/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/REAPLICAÇÃO) Os Oficiais de Justiça devem atuar com base nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, garantindo a lisura e a eficácia dos atos processuais. Assinale a opção que apresenta corretamente o princípio que exige que o agente público atue com o melhor desempenho possível e que a Administração Pública seja organizada de forma a alcançar os melhores resultados na prestação dos serviços públicos.

- a) Legalidade.
- b) Impessoalidade.
- c) Moralidade.
- d) Publicidade.
- e) Eficiência.



O princípio da eficiência impõe ao agente público a obrigação de atuar com o melhor desempenho possível, devendo a Administração Pública ser estruturada de modo a alcançar os melhores resultados na prestação dos serviços.

02. (CESPE/CEBRASPE/2025/UNIVESP/SUPERVISOR PEDAGÓGICO) Em relação aos princípios da administração pública que informam o direito administrativo, julgue os itens a seguir.

I – Conforme o princípio da publicidade, a administração pública deve sempre dar ampla divulgação aos seus atos, não havendo hipóteses legais de sigilo.

II – O princípio da moralidade administrativa é um princípio implícito que impõe que o servidor público, ao praticar um ato administrativo, sempre avalie se os meios utilizados são adequados aos fins aos quais o ato se destina.

III – O princípio da eficiência determina que a administração pública atue de forma célere e sem burocracia, prescindindo-se da consideração da economicidade para a sua análise.

IV – Uma das acepções do princípio da impessoalidade se relaciona com a finalidade pública, devendo a administração pública atuar sempre com vistas a atender o interesse público, sem prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item III está certo.
- b) Apenas o item IV está certo.
- c) Apenas os itens I e II estão certos.
- d) Apenas os itens II e IV estão certos.
- e) Apenas os itens I e III estão certos.



I – Há hipóteses legais que autorizam o sigilo.

II – O princípio da moralidade possui previsão expressa no texto constitucional. A análise da adequação entre meios e fins não se insere no conteúdo da moralidade, mas sim no âmbito da proporcionalidade.

III – A palavra “prescindindo-se” significa “dispensando-se”. Portanto, ao afirmar que a atuação administrativa prescinde da consideração da economicidade, afasta-se de uma característica própria da eficiência, que justamente exige a análise do custo-benefício. A economicidade é um aspecto inerente à atuação eficiente.

IV – Uma das interpretações do princípio da impessoalidade diz respeito à finalidade pública, a qual exige que a atuação administrativa vise exclusivamente ao interesse público, sem que haja favorecimento ou prejuízo a pessoas determinadas.

03. (CESPE/CEBRASPE/2025/MPS/PERITO MÉDICO FEDERAL) À luz do disposto na CF e do entendimento do STF, julgue o próximo item, relacionado aos princípios da administração pública.

Órgãos e entidades da administração pública devem realizar avaliação das políticas públicas, o que pode ser considerado expressão do princípio da eficiência.



A avaliação de políticas públicas por órgãos e entidades da Administração Pública configura expressão do princípio da eficiência. A avaliação permite selecionar ações e projetos conforme a capacidade de entrega de resultados concretos à sociedade, considerando os limites de recursos disponíveis. Trata-se de um mecanismo que visa ao aproveitamento racional dos meios públicos, em consonância com o referido princípio.

04. (CESPE/CEBRASPE/2025/INOVERSASUL/COMPRADOR) Relativamente aos princípios da administração pública e seus reflexos práticos, julgue o item que se segue.

O princípio da eficiência obriga a administração pública a contratar considerando, com prioridade, o critério do menor preço ofertado.



O critério do menor preço é previsto na legislação, incluindo a nova Lei de Licitações, como um dos possíveis critérios para a contratação pública. Contudo, não se trata de um critério absoluto ou prioritário. Há situações em que outros fatores, como qualidade técnica ou especialização, devem prevalecer, especialmente na contratação de serviços técnicos especializados. Assim, a Administração Pública não está vinculada exclusivamente à escolha da proposta de menor preço, devendo considerar critérios compatíveis com os objetivos da contratação.

Princípios Constitucionais (expressos – Art. 37)	
Legalidade	• Lei e o direito (Juridicidade – “bloco de legalidade) • Legalidade estrita x autonomia da vontade • Reserva Legal x Deslegalização
Impessoalidade	• Proibição de promoção pessoal • Finalidade Pública • Isonomia/igualdade (cotas) • Teoria da imputação (agente de fato) • Nepotismo (SUV 13)
Moralidade	• Ética, boa-fé, decoro • Maior rigidez • Improbidade Administrativa
Publicidade	• Transparência • Mecanismo de controle • Eficácia dos atos
Eficiência	• Produtividade, economicidade • Inserido pela EC 19/98 • Ex.: Delegação, Desconcentração, escolas de aperfeiçoamento, avaliação periódica

Obs.: Com base no art. 37 da Constituição Federal, os princípios constitucionais expressos encontram-se representados no quadro acima. Recomenda-se a leitura frequente desse quadro como referência visual para facilitar a memorização e o reconhecimento dos elementos mais relevantes relacionados ao tema.

GABARITO

01. e

02. b

03. C

04. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
